地方分権推進法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、国と地方自治体の公平な役割分担、自主権の拡大及び地方議会の機能強化に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　地方分権推進に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「機関委任事務の廃止」とは、国の下級機関として自治体首長に義務付けていた事務を全廃し自治事務とする原則をいうをいう。

2　この法律において「地方自治の本旨」とは、住民の意思に基づく住民自治と、団体自らの判断で行う団体自治の基本原理をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、国と地方自治体の公平な役割分担、自主権の拡大及び地方議会の機能強化に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、大統領府地方創生本部及び内務大臣が管理統理する。

2　大統領府地方創生本部及び内務大臣は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　大統領府地方創生本部及び内務大臣は、国と地方自治体の公平な役割分担、自主権の拡大及び地方議会の機能強化に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

大統領府地方創生本部及び内務大臣の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

大統領府地方創生本部及び内務大臣及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　国と地方自治体の関係の基本原則

第21条

国と地方自治体は、上下主従の関係ではなく、対等かつ協力の関係に立つ。

第22条

地方自治体の事務は、地域の実情に応じた自治事務と、国が委託する法定受託事務に大別する。

第23条

国が法令により地方に処理させる事務は、法律により極めて限定的に定める。

第24条

地方自治体に対する国の関与（助言、勧告、同意、是正の要求）は、必要最小限にとどめる。

第25条

法律又は政令の明確な根拠がなければ、国は地方自治体に指示を付すことができない。

第26条

自治体の処理が違法であるときは、各大臣は理由を付して是正の要求を行うことができる。

第27条

国民の生命身体を保護するため緊急の必要がある場合に限り、例外的に指示を行う。

第28条

国と地方自治体との間の紛争を中立公正に審査するため、大統領府に係争処理委員会を置く。

第29条

国の関与に不服がある首長は、係争処理委員会に対し審査を申し出ることができる。

第30条

委員会の調停が不調に終わったときは、首長は直接高等裁判所に訴えを提起できる。

第4章　条例制定権の拡充及び上乗せ・横出し条例

第31条

地方自治体は、法令に違反しない限りにおいて、その事務に関し条例を制定できる。

第32条

国の公害基準、安全基準よりも厳しい基準を定める上乗せ条例の制定を公認する。

第33条

国の法律に定めのない分野（景観保護、騒音規制等）を規制する横出し条例を認める。

第34条

国が法令で定めていた施設基準、人員配置基準を、地方の条例に大幅に委任する。

第35条

条例に違反した者に対し、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金を科すことができる。

第36条

秩序罰として五万円以下の過料を科する条例を独自に定めることができる。

第37条

重要な地域課題について、住民投票を実施するための常設条例を制定できる。

第38条

地域の実情に応じた独自の法定外税を創設する権限を保障する。

第39条

有権者の五十分の一以上の署名をもって、首長に対し条例の制定改廃を直接請求できる。

第40条

首長による専決処分を厳格に制限し、地方議会の審議権を最大限に尊重する。

第5章　自主財源の確立及び地方交付税の改革

第41条

国税から地方税への税源移譲を計画的に推進し、地方税比率を大幅に引き上げる。

第42条

財政力の弱い過疎地域に対しても、標準的な行政水準を維持できる交付税を保障する。

第43条

使途が細かく特定された補助金を整理統合し、地方が自由に使える包括交付金に改編する。

第44条

地方債の発行を許可制から事前協議制に移行し、自治体の自主的資金調達を認める。

第45条

実質赤字比率等の指標を監視し、早期健全化基準を超えた団体は自主再建計画を策定する。

第46条

深刻な財政破綻に陥った自治体に対し、国が一時的に介入し再生計画を執行する。

第47条

余剰となった公有地、廃校等の資産を民間企業と連携して収益化する。

第48条

地方の活性化を志向する寄附金税制の適正かつ透明な運用を確保する。

第49条

上下水道、交通、公立病院等の公営企業に対し、独立採算制を徹底させる。

第50条

複数の市町村が共同でごみ処理場、消防本部を広域運営する場合の財政支援を行う。

第6章　住民参加、情報公開及び行政評価

第51条

住民は、違法な公金の支出、財産の処分について、監査委員に対し監査を請求できる。

第52条

監査結果に不服がある住民は、地方裁判所に首長等を被告とする住民訴訟を提起できる。

第53条

公金の支出差止請求、不当利得返還請求、役員個人への損害賠償請求等を認める。

第54条

自治体の保有する一切の行政文書は、原則公開とし、非公開理由を厳格に限定する。

第55条

重要計画及び条例の策定にあたっては、事前に案を公開し住民意見を公募しなければならない。

第56条

都道府県及び政令指定都市には、弁護士・公認会計士による包括外部監査を義務付ける。

第57条

すべての行政事務について、毎年コストと効果を測定する行政評価を実施し公表する。

第58条

有権者の三分の一以上の署名により、首長又は議員の解職投票を実施できる。

第59条

有権者の署名をもって、地方議会の解散を請求することができる。

第60条

地域の防犯防災活動を担う住民自主組織との適正な協働指針を策定する。

第7章　大都市制度及び広域行政改革

第61条

人口五十万人以上の大都市に対し、都道府県と同等の権限と税源を委譲する。

第62条

人口二十万人以上の市に対し、保健所設置等の広域福祉権限を移譲する。

第63条

中心都市と周辺町村が連携協約を締結し、医療、教育、交通を共同維持する。

第64条

複数の県又は市町村が連合体を設立し、大規模開発や広域医療を一体処理する。

第65条

将来的な連邦型道州制の導入に向けた憲法及び地方自治制の調査会を設置する。

第66条

事務の委託、代替執行、職員の相互派遣に関する自治体間協約を公認する。

第67条

自主的な市町村合併に対する財政支援及び過疎地域の医療交通を特別保障する。

第68条

議員研修の充実及び政策調査機能の強化のため、議会図書室及び調査法制班を置く。

第69条

大規模震災等の有事において、被災自治体の行政権限を国が一時代行する特例を定める。

第70条

地方分権の進捗状況を監視する独立委員会が、大統領及び議会に是正白書を提出する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

1　大統領府地方創生本部及び内務大臣の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

大統領府地方創生本部及び内務大臣は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。